



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 29 rabia I 1428 – 17 avril 2007

150^{ème} année

N° 31

Sommaire

Lois

- Loi n° 2007-20 du 10 avril 2007**, portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail 1180
- Loi n° 2007-21 du 10 avril 2007**, portant approbation de l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et de l'échange de notes entre les deux pays relatif à cet accord 1180

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 7-2007 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi portant approbation de l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et de l'échange de notes entre les deux pays relatif à cet accord..... 1181
- Avis n° 12-2007 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail..... 1183

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret n° 2007-886 du 10 avril 2007**, modifiant et complétant le décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 relatif au comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales..... 1184

Premier Ministère

- Nomination d'un ingénieur en chef 1184

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2007-888 du 10 avril 2007, modifiant le décret n° 88-64 du 18 janvier 1988, relatif au décernement du prix du Président de la République aux communes les plus propres.....	1184
Nomination d'un chef de service	1185

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Fin de détachement d'un magistrat	1185
Détachement d'un magistrat	1185

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination d'un chargé de mission	1185
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant création d'un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.....	1185
Décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme de la société tunisienne de banque	1186

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2007-895 du 10 avril 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.....	1187
Nomination d'un ingénieur général.....	1187
Nomination d'ingénieurs en chef	1187

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2007-899 du 10 avril 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur (délégations de Déguèche et Nefta).....	1187
Décret n° 2007-900 du 11 avril 2007, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Tiouicha du gouvernorat de Kasserine (concernant la terre collective dite Tiouicha (deuxième tranche))	1189

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2007-901 du 10 avril 2007, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de technicien supérieur dans les établissements et de recherche d'enseignement supérieur et de recherche agricoles.....	1189
Décret n° 2007-902 du 10 avril 2007, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine.....	1191

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Décret n° 2007-903 du 10 avril 2007, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zaafrane » et ses annexes	1191
Décret n° 2007-904 du 10 avril 2007, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Remada » et ses annexes	1192

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2007-905 du 10 avril 2007, portant réduction des distances de servitude du domaine public maritime de Raoued, gouvernorat de l'Ariana	1192
Décret n° 2007-906 du 10 avril 2007, portant réduction des distances de servitude du domaine public maritime de Hammamet, Nabeul, Dar Chaabane El Fehri, Béni Khiar, El Maamoura, Tazarka, Korba, Menzel Hor, Menzel Temime, Kélibia, Hammam El Ghezze, Kerkouène-Dar Allouche, El Haouaria et Sidi Daoud, gouvernorat de Nabeul.....	1193

Décret n° 2007-907 du 10 avril 2007 , modifiant le décret n° 2002-3010 du 11 novembre 2002 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal, du campus universitaire de Kairouan, du centre biotechnologie de Sfax et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Mahdia et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1195
Décret n° 2007-908 du 10 avril 2007 , modifiant le décret n° 2002-3068 du 25 novembre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction des campus universitaires de Siliana, Béja, Le Kef et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1195
Nomination d'ingénieurs généraux.....	1196
Nomination d'architectes généraux.....	1196
Nomination d'architectes en chef.....	1196
Nomination d'ingénieurs principaux.....	1196
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2007-913 du 10 avril 2007 , fixant la liste des activités de petits métiers qui peuvent être organisées par cahiers des charges.....	1196
Ministère du Transport	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1197
Ministère des Technologies de la Communication	
Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 avril 2007, portant délégation de signature.....	1197
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Décret n° 2007-915 du 10 avril 2007 , portant création et organisation du prix national du meilleur jardin d'enfants.....	1197
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un maître technologue.....	1199

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	1200

lois

Loi n° 2007-20 du 10 avril 2007, portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'instrument pour l'amendement de la constitution de l'organisation internationale du travail, annexé à la présente loi et adopté à Genève le 19 juin 1997 lors de la 85^{ème} session de la conférence générale de l'organisation internationale du travail.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 avril 2007.

Loi n° 2007-21 du 10 avril 2007, portant approbation de l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et de l'échange de notes entre les deux pays relatif à cet accord (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont approuvés, l'accord entre la République Tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit conclu à Tunis le 7 octobre 2004 et l'échange de notes entre les deux pays en date du 13 juin et 7 juillet 2006, relatif à cet accord, annexés à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 avril 2007.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 07-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et d'un échange de lettres entre les deux pays relatif à cet accord

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 22 janvier 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 23 janvier 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et d'un échange de lettres entre les deux pays relatif à cet accord,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et d'un échange de lettres entre les deux pays relatif à cet accord,

Vu l'accord objet de l'approbation,

Vu l'échange de lettres entre les deux pays relatif à cet accord,

Où le rapport relatif au projet soumis, à l'accord objet de l'approbation et à l'échange de lettres entre les deux pays relatif à cet accord,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution, les traités portant engagement financier de l'Etat et ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que l'accord soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comprend un engagement financier de l'Etat ainsi que des dispositions à caractère législatif ; qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations ;

Considérant que les dispositions à caractère législatif contenues dans l'accord ont trait aux obligations ;

Considérant que le projet de loi d'approbation, et notamment l'accord qui lui est annexé, s'insère, eu égard à l'objet dudit accord, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés de l'accord conclu à Tunis le 7 octobre 2004 entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et d'un échange de lettres entre les deux pays, en date des 13 juin et 7 juillet 2006, relatif à cet accord ;

Considérant que l'objet de l'accord précité tend à faciliter et promouvoir le transport des personnes et des marchandises et le transit dans chacun des deux pays contractants ;

Considérant que l'accord prévoit, notamment, les règles relatives à son champ d'application, aux conditions d'entrée des véhicules à chacun des territoires des parties contractantes, au transport public des personnes et des marchandises entre lesdites parties ainsi qu'aux exemptions fiscales consenties à cet effet ;

Considérant que cet accord entre les deux parties contractantes fait naître des engagements financiers de l'état et des obligations mutuelles des transporteurs au moyen de véhicules immatriculés dans l'un des deux pays contractants ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de l'accord ainsi que l'échange de lettres objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi approuvant lesdits accord et échange de lettres est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation d'un accord entre la République tunisienne et le Royaume de Belgique sur le transport routier de personnes et de marchandises et sur le transit et d'un échange de lettres entre les deux pays relatif à cet accord, ainsi que l'accord et l'échange de lettres objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 07 février 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 12-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 19 février 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 21 février 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail,

Vu l'instrument objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et à l'instrument objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution, les traités relatifs à l'organisation internationale ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que l'instrument soumis à l'examen du Conseil constitutionnel constitue un traité international et comprend des dispositions relatives à l'organisation internationale ; qu'il nécessite, par conséquent, qu'il soit approuvé par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux du travail ;

Considérant que l'instrument soumis comprend des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux du travail ;

Considérant que le projet de loi d'approbation soumis, et notamment l'instrument qui lui est annexé, s'insère, eu égard à l'objet dudit instrument, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés de l'instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté le 19 juin 1997 ;

Considérant que l'amendement consiste à ajouter un neuvième paragraphe à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, ayant trait aux conventions, aux recommandations et aux obligations des Etats membres dans ce domaine ;

Considérant que l'instrument soumis permet à la Conférence internationale du travail, sur proposition de son Conseil d'administration et à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, d'abroger toute convention adoptée, s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation internationale du travail ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude des articles de l'instrument objet de l'approbation qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi approuvant ledit instrument est, par conséquent, conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, ainsi que l'instrument objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 28 février 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faiza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE², Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE³, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2007-886 du 10 avril 2007, modifiant et complétant le décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 relatif au comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.

Le Président de la République,

Vu le décret n° 91-54 du 7 janvier 1991, relatif au comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, tel que modifié et complété par le décret n° 92-2141 du 10 décembre 1992 et par le décret n° 2006-2846 du 8 novembre 2006,

Vu le décret n° 92-712 du 11 avril 1992, portant approbation du règlement intérieur du comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Le comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales est composé de son président et de :

a) quinze (15) personnalités nationales reconnues pour leur intégrité et leur compétence dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

b) un (1) représentant de la chambre des députés,

c) un (1) représentant de la chambre des conseillers,

d) dix (10) représentants des associations actives dans le domaine des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Article 4 (nouveau). - Le Président de la République nomme le président du comité supérieur ainsi que tous ses membres cités à l'article 3 (nouveau) du présent décret, et ce, pour une période de trois (3) années renouvelable.

Les membres appartenant aux catégories b, c et d sont nommés sur proposition de chacune des institutions concernées.

Seuls, le président du comité supérieur et tous les membres cités à l'article 3 (nouveau) du présent décret ont le droit de vote.

Art. 2. - Il est ajouté au décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 susvisé l'article 3 bis suivant :

Article 3 bis. - En sus des membres cités à l'article 3 (nouveau) du présent décret, le comité supérieur comprend un groupe consultatif composé d'un représentant de chacun des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères, de l'éducation, de l'enseignement

supérieur, des affaires sociales, de la santé, de la culture, de la jeunesse, de l'enfance, de la femme et de la communication. La nomination du représentant de chaque ministère se fait par le ministre dont il relève, et ce, pour une période de trois (3) années renouvelable.

Les membres représentant les ministères sont chargés d'une mission de coordination en matière des droits de l'Homme et des libertés fondamentales entre le comité supérieur et les ministères auxquels ils appartiennent.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'Etat et le président du comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2007-887 du 11 avril 2007.

Monsieur Nabil Dahmani, ingénieur principal en informatique à l'école nationale d'administration, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2007-888 du 10 avril 2007, modifiant le décret n° 88-64 du 18 janvier 1988, relatif au décernement du prix du Président de la République aux communes les plus propres.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant la loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997,

Vu le décret n° 88- 64 du 18 janvier 1988 relatif au décernement du prix du Président de la République aux communes les plus propres, tel que modifié par le décret n° 92-571 du 16 mars 1992,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 2 du décret n° 88- 64 du 18 janvier 1988 susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2. - (nouveau). - Le prix du Président de la République pour les communes les plus propres est réparti entre cinq communes après avis d'une commission chargée de classer les communes par ordre de priorité dans le domaine de la propreté.

Le montant du prix est fixé à cinq cent mille dinars et il est pris en charge par le budget du ministère de l'intérieur et du développement local.

Le montant du prix est affecté à la réalisation d'un projet environnemental intégré.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-889 du 11 avril 2007.

Monsieur Tarek Zermani, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'ordonnancement des dépenses des agents de la sûreté nationale, à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur et du développement local.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2007-890 du 10 avril 2007.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Lassâad Chennoufi, magistrat de deuxième grade, auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), à compter du 10 mars 2007.

DETACHEMENT

Par décret n° 2007-891 du 10 avril 2007.

Monsieur Lassâad Chennoufi, magistrat de deuxième grade, est détaché auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique) pour une période n'excédant pas cinq ans, à compter du 11 mars 2007.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATION

Par décret n° 2007-892 du 10 avril 2007.

Monsieur Mohamed Féhri Chalbi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant création d'un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67- 53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2003-2424 du 24 novembre 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs chargé notamment de :

- La supervision, l'orientation et la conduite des différents travaux de mise en oeuvre du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs,

- La validation :

- * des lettres de missions des ministères,

- * du système de contrôle transitoire pour les expériences pilotes,

- * des programmes de formation,

- * du cadre des dépenses à moyen terme et le programme de sa généralisation,

- * des programmes des systèmes informatiques,

- * des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au projet.

- L'examen des rapports périodiques qui lui sont soumis par la commission de suivi prévue par l'article 6 du décret n° 2003- 2424 du 24 novembre 2003 susvisé.

Art. 2. - Le comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs est composé des membres suivants :

- Le Premier ministre : Président,
- Le ministre de l'intérieur et du développement local : membre,
- Le ministre de la justice et des droits de l'Homme : membre,
- Le ministre des finances : membre,
- Le ministre du développement et de la coopération internationale : membre,
- Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,
- Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- Le ministre de l'environnement et du développement durable : membre,
- Le ministre du transport : membre,
- Le ministre de la santé publique : membre,
- Le ministre de l'éducation et de la formation : membre,
- Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membre,
- Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du développement administratif : membre
- Le secrétaire général du gouvernement : membre.

Art. 3. - Le président du comité peut inviter toute autre personne dont la présence est jugée utile aux travaux dudit comité.

Art. 4. - Le comité ministériel se réunit périodiquement et autant que de besoin sur invitation de son président.

Art. 5. - Le chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat, au ministère des finances, est chargé du secrétariat du comité.

Art. 6. - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-894 du 10 avril 2007, fixant l'organigramme de la société tunisienne de banque.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle

que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, et notamment son article 10 bis,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ainsi que tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001, la loi n° 2005-12 du 26 janvier 2005, la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, relatif aux attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2001-715 du 19 mars 2001, fixant l'organigramme de la société tunisienne de banque,

Vu le décret n° 2001-1251 du 28 mai 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société tunisienne de banque,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et sur les établissements publics à caractère non-administratif,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société tunisienne de banque est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la banque.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 2001-1251 du 28 mai 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société tunisienne de banque.

Art. 3. - La société tunisienne de banque est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la banque et les relations entre ces structures. Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2007-895 du 10 avril 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment ses articles 23, 24 et 25,

Vu le décret n°94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er}, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-586 du 1^{er} mars 2006,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-381 du 23 février 2005,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1686 du 6 juin 2005,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre du tourisme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1677 du 11 août 2003 modifiant et complétant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé.

Art. 2. - Il est ajouté un deuxième paragraphe à l'article 5 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé, dont la teneur est la suivante :

Article 5 (nouveau) paragraphe 2 (nouveau). - Les investissements réalisés dans les activités du thermalisme bénéficient des avantages prévus au paragraphe premier de cet article jusqu'à la fin de l'année 2011.

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre du tourisme et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-896 du 10 avril 2007.

Monsieur Nourddine Kaabi, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale, est nommé dans le grade d'ingénieur général.

Par décret n° 2007-897 du 11 avril 2007.

Monsieur Moncef Hantous, ingénieur principal au ministère du développement et de la coopération internationale, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

Par décret n° 2007-898 du 11 avril 2007.

Monsieur Hatem Chhider, ingénieur principal au ministère du développement et de la coopération internationale, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2007-899 du 10 avril 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur (délégations de Dégouèche et Nefta).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1698 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tozeur,

Vu le décret n° 99-93 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Tozeur,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur en date des 15 novembre 2006 et 6 février 2007.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur (délégations de Dégueche et Nefta) indiqués aux plans annexés au décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Sabaâ Abar Délégation de Dégueche	20447	28998
2	Sans nom	Secteur de d'Essnaï Délégation de Nefta	10215	31638
3	Sans nom	Secteur de d'Essnaï Délégation de Nefta	3197	31639
4	Sans nom	Secteur de l'Aayoun Délégation de Nefta	27869	32659
5	Sans nom	Secteur de l'Oasis Délégation de Nefta	319	35408
6	Sans nom	Secteur de l'Oasis Délégation de Nefta	617	35409
7	Sans nom	Secteur de l'Oasis Délégation de Nefta	433	35410
8	Sans nom	Secteur de l'Oasis Délégation de Nefta	337	35411
9	Sans nom	Secteur de l'Oasis Délégation de Nefta	1035	35412
10	Sans nom	Secteur d'El Khedher Hessine Délégation de Nefta	402	35424

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-900 du 11 avril 2007, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Tiouicha du gouvernorat de Kasserine (concernant la terre collective dite Tiouicha (deuxième tranche)).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Tiouicha à la délégation d'El Ayoun en date du 22 mars 2003, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Tiouicha (deuxième tranche), approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Ayoun le 21 mai 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kasserine le 20 décembre 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 février 2007.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Tiouicha à la délégation d'El Ayoun, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Tiouicha (deuxième tranche) et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 22 mars 2003, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Ayoun le 21 mai 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kasserine le 20 décembre 2005 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 février 2007 et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2007.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2007-901 du 10 avril 2007, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de technicien supérieur dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997 et la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995 et le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et le décret n° 2003-1678 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1465 du 26 août 1996 et le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de technicien supérieur dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles.

Des études

Art. 2. - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricole assurent un enseignement intégré de formation de techniciens supérieurs, comportant des cours théoriques, des travaux pratiques et des stages.

Le régime des études relatif à chaque diplôme national de technicien supérieur, et selon la nature de la formation, comprend un projet de fin d'études sous la direction de l'un des enseignants de l'établissement concerné aidé, le cas échéant, par un représentant du métier dont la compétence est reconnue. Ce projet est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance d'un rapport de projet de fin d'études.

Art. 3. - Le volume horaire global des enseignements de la formation de techniciens supérieurs dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricole varie, selon les disciplines, de 1900 à 2100 heures réparties en trois années d'études, outre les stages prévus par l'article 10 du présent décret.

Art. 4. - Le régime des études et des examens applicable à chaque établissement est fixé par un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil scientifique d'établissement et après délibération du conseil de l'université concernée et habilitation du conseil des universités.

Ledit arrêté fixe notamment la nature, le nombre, la forme et les proportions des matières enseignées et la nature des stages ainsi que l'organisation du projet de fin d'études. En outre, il fixe les conditions permettant aux titulaires de ce diplôme de s'inscrire en première année du deuxième cycle d'un diplôme national de maîtrise correspondant à leurs spécialités et de participer aux concours spécifiques d'entrée en première année des établissements de formation d'ingénieurs.

Une décision conjointe du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et du président de l'université de tutelle, fixe pour chaque établissement et dans la limite des 2/3 du volume horaire global d'enseignement, les enseignements intégrés, leur contenu, et les coefficients relatifs aux épreuves. Le reste du volume horaire est fixé dans chaque établissement par le directeur d'établissement sur proposition de son conseil scientifique.

En outre, ladite décision fixe les conditions de validation des stages prévus par l'article 10 du présent décret et les modalités de réalisation des projets de fin d'études, ainsi que les procédures relatives à la préparation et à la soutenance des rapports s'y rapportant devant des jurys spécifiques dont les membres sont nommés par décision du directeur de l'établissement concerné après consultation du conseil scientifique.

Art. 5. - L'assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues par le programme des études est obligatoire. Lorsque les absences dans un module dépassent les 20% du volume horaire qui leur est alloué par le programme des études, l'étudiant concerné n'est pas autorisé à se présenter, en session principale, aux épreuves

s'y rapportant. Le nombre d'absences ne peut dépasser les 10% du volume horaire global d'une année d'études, auquel cas l'étudiant concerné n'est pas autorisé à se présenter aux épreuves de la session principale.

Art. 6. - L'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles pour la formation de techniciens supérieurs est annuelle.

Peuvent être inscrits dans ces établissements dans la limite des places disponibles :

- les candidats titulaires du baccalauréat de l'année d'inscription, au moyen de l'orientation,

- les candidats réorientés par le concours national de réorientation.

Peuvent également être inscrits, les fils d'agriculteurs titulaires du baccalauréat et présentant un dossier attestant leur appartenance à une famille exerçant dans le domaine agricole, dans une proportion pouvant aller jusqu'à 20% des places disponibles.

Art. 7. - Une décision conjointe du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et du président de l'université de tutelle fixe les critères de sélection sur dossier, concernant les candidats fils d'agriculteurs mentionnés à l'article 6 précité.

Chapitre 2

Des examens

Art. 8. - Les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles sont soumis pour chaque matière, à des épreuves de contrôle continu et à des examens organisés à la fin de chaque semestre.

Les épreuves de contrôle continu, comportent des devoirs de contrôle, des interrogations écrites, et des épreuves orales et pratiques. Les épreuves de fin de semestre sont constituées de devoirs de synthèse.

Lesdites épreuves sont organisées en deux sessions :

- une session principale dont la date est fixée par le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique.

- une session de rattrapage ouverte au profit des étudiants déclarés non admis lors de la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 9. - A la fin de chaque année universitaire, un jury d'examen institué au niveau de chaque établissement, décide soit le passage de l'élève à l'année suivante, soit son redoublement, soit son exclusion.

Aucun élève ne peut être autorisé à redoubler plus de deux années au cours de sa scolarité. En plus les deux années de redoublement ne peuvent, porter sur une même année d'études.

La moyenne générale minimum requise pour l'admission est de 10/20, le jury des examens peut décider l'exclusion des étudiants qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 8 sur vingt.

Chapitre 3

Des stages

Art. 10. - Au cours de leur scolarité dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles, les élèves sont astreints à effectuer des stages dans les entreprises dont un stage d'initiation pour la première année d'étude, un stage de perfectionnement pour la deuxième année d'étude d'une durée de quatre semaines chacun et un stage de fin d'études pour la troisième année d'étude. Chaque stage donne lieu à la rédaction d'un rapport qui fait objet d'une évaluation par un jury dont les membres sont nommés par le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique.

Chapitre 4

L'octroi du diplôme national de technicien supérieur

Art. 11. - Le diplôme national de technicien supérieur est délivré, avec mention de la spécialité, aux élèves inscrits en troisième année des établissements concernés qui ont eu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 aux examens de fin d'études et ayant soutenu avec succès le rapport du projet de fin d'études prévu par l'article 2 du présent décret.

Toutefois, une prolongation de six mois peut être accordée, à titre exceptionnel, pour la soutenance du rapport du projet de fin d'études.

Art. 12. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à partir de l'année universitaire 2006-2007.

Art. 13. - Les ministres de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-902 du 10 avril 2007, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 - 78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres

agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Médenine consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 1^{er} mars 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole, classée en zones de sauvegarde, d'une superficie de 2000 m², sise dans la région de Sedghien à la délégation de Houmt-Souk au gouvernorat de Médenine, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une station service.

Sont modifiées en conséquence, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine fixées par le décret n° 88-691 du 7 mars 1988 conformément au plan susvisé.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Décret n° 2007-903 du 10 avril 2007, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zaafrane » et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis le 20 février 2007 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « M.P Zarat Limited » d'autre part, relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Zaafrane ».

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-904 du 10 avril 2007, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Remada » et ses annexes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et notamment son article 19,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-1842 du 1^{er} août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signée à Tunis, le 20 février 2007 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société « M.P Zarat Limited » d'autre part, relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Remada ».

Art. 2. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2007-905 du 10 avril 2007, portant réduction des distances de servitude du domaine public maritime de Raoued, gouvernorat de l'Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 25 (nouveau),

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 84-860 du 26 juillet 1984, portant délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer entre le cap Gammarth et la sebkha de Kalaat El Andalous,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les distances de servitude du domaine public maritime de Raoued, gouvernorat de l'Ariana sont réduites à l'espace compris entre les deux lignes rouge et verte conformément au plan ci-annexé et comme suit :

- Distance de 3 m : du niveau de la borne 3 du titre foncier n° 98307 jusqu'à 130 mètres après la borne 70 du titre foncier n° 98357,

- Distance de 3 m : du niveau de la borne 148 du titre foncier n° 98644 jusqu'au niveau de la borne 231, limite communale de Raoued.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-906 du 10 avril 2007, portant réduction des distances de servitude du domaine public maritime de Hammamet, Nabeul, Dar Chaabane El Fehri, Béni Khiair, El Maamoura, Tazarka, Korba, Menzel Hor, Menzel Temime, Kélibia, Hammam El Ghezze, Kerkouène-Dar Allouche, El Haouaria et Sidi Daoud, gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 25 (nouveau),

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 91-1328 du 27 août 1991, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Kélibia, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 93-1195 du 24 mai 1993, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Hammamet, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 95-189 du 23 janvier 1995, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Hammam El Ghezze, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 95-2005 du 16 octobre 1995, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Béni Khiair, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 96-875 du 1^{er} mai 1996, portant délimitation du domaine public maritime de la délégation de Korba, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 97-305 du 3 février 1997, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Dar Chaabane El Fehri, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 97-306 du 3 février 1997, portant révision de la délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Nabeul, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 97-1274 du 30 juin 1997, portant délimitation du domaine public maritime du rivage de la mer de la délégation de Menzel Témime, gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 99-322 du 1^{er} février 1999, portant délimitation et révision des limites du domaine public maritime du littoral de la délégation d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les distances de servitude du domaine public maritime de Hammamet, Nabeul, Dar Chaabane El Fehri, Béni Khiair, El Maamoura, Tazarka, Korba, Menzel Hor, Menzel Témime, Kélibia, Hammam El Ghezze, Kerkouène-Dar Allouche, El Haouaria et Sidi Daoud, gouvernorat de Nabeul sont réduites à l'espace compris entre les deux lignes rouge et verte conformément aux trente et un plans ci-annexés et comme suit :

Commune de Hammamet :

Distance de 10 m : à partir des limites de la marina jusqu'au niveau de la borne DPM 238.

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 223 jusqu'au niveau de la borne DPM 171.

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 155 jusqu'au niveau de la borne DPM 119.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 119 jusqu'au niveau de la borne DPM 107.

Commune de Nabeul :

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 231 jusqu'au niveau de la borne DPM 229.

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 229 jusqu'au niveau de la borne DPM 212.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 211 jusqu'au niveau de la borne DPM 192.

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 192 jusqu'au niveau de la borne DPM 180.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 180 jusqu'au niveau de la borne DPM 167.

Distance de 4 m : du niveau de la borne DPM 158 jusqu'au niveau de la borne DPM 116.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 99 jusqu'au niveau de la borne DPM 96.

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 96 jusqu'au niveau de la borne DPM 82.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 67 jusqu'au niveau de la borne DPM 63.

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 63 jusqu'au niveau de la borne DPM 60.

Distance de 3 m : tout le périmètre de Sebkheth Si Slimen.

Commune de Dar Chaabane El Fehri :

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 54 jusqu'au niveau de la borne DPM 52.

Distance de 15 m : du niveau de la borne DPM 51 jusqu'au niveau de la borne DPM 47.

Commune de Beni Khiair :

Distance de 13 m : du niveau de la borne DPM 85 jusqu'au niveau de la borne DPM 81

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 81 jusqu'au niveau de la borne DPM 63.

Commune d'El Maamoura :

Distance de 20 m : du niveau de la borne DPM 63 jusqu'au niveau de la borne DPM 144.

Distance de 5 m : du niveau de la borne DPM 144 jusqu'au niveau de la rue 7 novembre

Distances de 10 m à 4 m : se commence de 10 m au niveau de la borne DPM 7 et se termine à 4 m au niveau de la borne DPM 8.

Distance de 15 m : au niveau de la borne DPM 8 jusqu'au niveau de la borne DPM 9.

Commune de Tazarka :

Distance de 20 m : du niveau de la borne DPM 156 jusqu'au niveau de la borne DPM 153.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 75 jusqu'au niveau de la borne DPM 1 (sebkha).

Distance de 10 m : au niveau de la borne DPM 1 jusqu'au niveau de la borne DPM 12 jusqu'aux limites communales (sebkha).

Commune de Korba :

Distance de 12 m : du niveau des bornes DPM 52 - DPM 50 jusqu'au niveau de la borne DPM 119.

Distance de 16 m : du niveau de la borne DPM 119 jusqu'au niveau de la borne DPM 28.

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 45 - DPM 20 - DPM 19 jusqu'au niveau de la borne DPM 44 (Sebkhet Korba).

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 3 Five - DPM 2 - DPM 151 jusqu'au niveau de la borne DPM 99 (Sebkhet Chergui).

Commune de Menzel Horr :

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 181 jusqu'au niveau de la borne DPM 185.

Commune de Menzel Tmime :

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 218 jusqu'au niveau de la borne DPM 242.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 261 jusqu'au niveau de la borne DPM 148.

Commune de Kelibia :

Distance de 16 m : du niveau de la borne DPM 36 jusqu'au niveau de la borne DPM 34.

Distances de 16 à 3 m : se commence de 16m au niveau de la borne DPM 34 et se termine de 3 m au niveau de la rue El Fetha.

Distance de 3m : du niveau de la rue El Fetha et la borne DPM 33 jusqu'au niveau de la borne DPM 31.

Distance de 3 m : du niveau des bornes DP 30 - DP 29 - DP 27 jusqu'au niveau de la borne DP 31 (Sebkha).

Distance de 20 m : du niveau de la borne DP 28 jusqu'au niveau de la borne DPM 154.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 153 jusqu'au niveau de la borne DPM 151.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 150 jusqu'au niveau de la borne DPM 252.

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 252 jusqu'au niveau de la borne DPM 242.

Commune de Hammem Leghzez :

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 199 jusqu'au niveau de la borne DPM 125 (Sebkha).

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 125 jusqu'au niveau de la borne DPM 113.

Commune de Karkouene - Dar Allouche :

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 77 jusqu'au niveau de la borne DPM 67.

Commune d'El Hawaria :

Distance de 10 m : du niveau de la borne DPM 95 jusqu'à 120 m après le niveau de la borne DPM 101.

Distance de 10 m : au niveau de la borne DPM 104 jusqu'au niveau de la borne DPM 110.

Commune de Sidi Daoud :

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 362 - DPM 7 - DPM 6 jusqu'au niveau de la borne DPM 361 (Sebkhet Zaouit Sidi Daoud).

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 361 jusqu'au niveau de la borne DPM 337.

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 299 - DPM 33 - DPM 32 jusqu'au niveau de la borne DPM 292 (sebkhet Om siter 2).

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 1- DPM 22 Fire - DPM 19 jusqu'à 50 m après le niveau de la borne DPM 10 (sebkhet Om siter 1).

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 279 - DPM 1 et DPM 2 jusqu'à 120m après le niveau de la borne DPM 6 (sebkhet Om siter 1).

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 292 - DPM 291 jusqu'au niveau de la borne DPM 287.

Distance de 3 m : du niveau de la borne DPM 283 jusqu'au niveau de la borne DPM 74.

Distance de 3 m : du niveau des bornes DPM 279 - DPM 278 - DPM 277 jusqu'au niveau de la borne DPM 250.

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-907 du 10 avril 2007, modifiant le décret n° 2002-3010 du 11 novembre 2002 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal, du campus universitaire de Kairouan, du centre biotechnologie de Sfax et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Mahdia et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-3010 du 11 novembre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de l'institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal, du campus universitaire de Kairouan, du centre biotechnologie de Sfax et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Mahdia et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-1697 du 6 juin 2005,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-3010 du 11 novembre 2002 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les projets seront réalisés durant la période allant du 1^{er} décembre 2002 au 30 septembre 2009 en deux étapes :

* La première étape : allant du 1^{er} décembre 2002 au 31 mai 2008 et concerne le lancement des travaux et leur suivi par la présence sur le terrain,

* La deuxième étape : allant du 1^{er} juin 2008 au 30 septembre 2009 et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitifs et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre des finances et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-908 du 10 avril 2007, modifiant le décret n° 2002-3068 du 25 novembre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction des campus universitaires de Siliana, Béja, Le Kef et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-3068 du 25 novembre 2002, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction des campus universitaires de Siliana, Béja, Le Kef et l'achèvement de la construction du campus universitaire de Jendouba et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-3068 du 25 novembre 2002 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les projets seront réalisés durant la période allant du 1^{er} décembre 2002 au 30 septembre 2010 en deux étapes :

* La première étape : allant du 1^{er} décembre 2002 au 31 mai 2009 et concerne l'ordre de service de commencement des travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain,

* La deuxième étape : allant du 1^{er} juin 2009 au 30 septembre 2010 et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitifs et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre des finances et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-909 du 10 avril 2007.

Les ingénieurs en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur général :

- Abdeljelil Jatlaoui,
- Amor Rjili,
- Sihem Ben Soltane,
- Ilyes Hassayoun.

Par décret n° 2007-910 du 10 avril 2007.

Les architectes en chef dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'architecte général :

- Fathi Hassine,
- Fathi Ben Aïssa.

Par décret n° 2007-911 du 11 avril 2007.

Les architectes principaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'architecte en chef :

- Maher Saïed,
- Mohamed Ali Loulizi,
- Abdessatar Gouismi,
- Raoudha El Arbi Jabari.

Par décret n° 2007-912 du 11 avril 2007.

Les ingénieurs principaux dont les noms suivent sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef :

- Ibtissem Bouatay,
- Jamel Ettabib,
- Khaled Zribi,
- Abdessalem Gharbi,
- Houcine Anaïbi,
- Khemaies Ben Mbarka,
- Mekki Touihri,
- Ibrahim Essabek.

MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2007-913 du 10 avril 2007, fixant la liste des activités de petits métiers qui peuvent être organisées par cahiers des charges.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers et notamment son article 14,

Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,

Vu l'avis du conseil de la concurrence,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La liste des activités de petits métiers qui peuvent être organisées par cahiers des charges est fixée comme suit :

- Coiffure,
- Esthétique,
- Réparation des appareils de téléphone mobile,
- Entretien et réparation électricité autos,
- Entretien et réparation mécanique autos,
- Tôlerie et peinture autos,
- Lavage de voitures, graissage et vidange,
- Réparation d'appareils électriques et électroniques à usage domestique,
- Réparation des réfrigérateurs et des équipements de congélation.

Art. 2. - Le ministre du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-914 du 10 avril 2007.

Monsieur Mohamed Kamel Ben Amor, président-directeur général de l'agence technique des transports terrestres, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} septembre 2007.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 avril 2007, portant délégation de signature.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1,

Vu le décret n° 97-1320 du 7 juillet 1997, portant organisation des services relevant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'informatique,

Vu le décret n° 99-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communications,

Vu le décret n° 2002-3430 du 30 décembre 2002, chargeant Monsieur Abdelhak Kharraz, ingénieur général, des fonctions de directeur général de la stratégie et de la planification aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des technologies de la communication et du transport, chargé de l'informatique et de l'internet.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhak Kharraz, ingénieur général, directeur général de la stratégie et de la planification aux services relevant du secrétaire d'Etat auprès du ministre des technologies de la communication chargé de l'informatique et de l'internet et des logiciels libres, est autorisé à signer, par délégation du ministre des technologies de la communication, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2007.

*Le ministre des technologies
de la communication*

Mountassar Ouaili

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNES AGEES

Décret n° 2007-915 du 10 avril 2007, portant création et organisation du prix national du meilleur jardin d'enfants.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution,

Vu le code de la protection de l'enfant, promulgué par la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2003-2224 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2001-1908 du 14 août 2001, relatif aux jardins d'enfants, aux clubs d'enfants et aux clubs d'informatique pour enfants,

Vu décret n° 2003-471 du 3 mars 2003, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2004-1631 du 13 juillet 2004, portant création et organisation des directions régionales des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-1961 du 5 juillet 2005, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 28 mars 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture des jardins d'enfants,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est institué un prix national dénommé « Prix national du meilleur jardin d'enfants » attribué annuellement à l'occasion de la clôture de l'année éducative, et ce, afin d'encourager le développement et l'amélioration de la qualité des services dans les jardins d'enfants et de contribuer à la création d'un esprit de concurrence dans le secteur.

Art. 2. - Le montant du prix national du meilleur jardin d'enfants est fixé à cinq mille (5000) dinars et est imputé sur le budget du ministère chargé de l'enfance.

Art. 3. - Les jardins d'enfants candidats au prix national du meilleur jardin d'enfants doivent être en activité depuis cinq (5) ans au moins sans interruption à la date de clôture de la liste des candidatures.

Le prix indiqué ne peut être attribué plus d'une fois au profit d'un même jardin d'enfants, pendant une période de cinq (5) ans.

Art. 4. - Les dossiers de candidature au prix national du meilleur jardin d'enfants sont examinés par une commission nationale, présidée par le ministre chargé de l'enfance ou son représentant et composée des membres ci-après désignés :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant de la direction générale de l'enfance,
- un représentant du corps de l'inspection pédagogique ci-dessus cité, relevant du ministère chargé de l'enfance,
- un représentant de la chambre nationale des crèches et des jardins d'enfants.
- un représentant des organisations oeuvrant dans le domaine de la petite enfance.

Le président de la commission nationale peut faire appel à toute personne dont il juge la présence utile aux travaux de la commission, sans droit de participation aux délibérations.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enfance sur proposition des ministères et des structures concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'enfance.

Art. 5. - Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, les membres de la commission sont convoqués pour une deuxième réunion sans aucune condition de quorum.

La commission nationale se réunit sur convocation de son président à partir du 20 mai de chaque année.

Art. 6. - Au niveau de chaque gouvernorat, les demandes de candidature au prix national du meilleur jardin d'enfants sont adressées au chef de service régional chargé de l'enfance territorialement compétent, avant le 16 avril de chaque année.

Art. 7. - Le président de la commission nationale peut, au niveau de chaque gouvernorat, créer une commission interne chargée de l'examen et du classement par ordre de mérite des dossiers de candidature des jardins d'enfants relevant de la compétence territoriale du gouvernorat concerné.

La commission interne est présidée par le chef de service régional chargé de l'enfance territorialement compétent, et composée des membres ci-après désignés :

- un représentant du directeur régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- deux (2) représentants du corps de l'inspection pédagogique ci-dessus cité, relevant du ministère chargé de l'enfance,
- deux (2) représentants du corps des personnels enseignants ci-dessus cité, relevant du ministère chargé de l'enfance.

Les présidents des commissions internes peuvent faire appel à toute personne dont ils jugent la présence utile aux travaux de ces commissions, sans droit de participation aux délibérations.

Les membres des commissions internes sont désignés par arrêté du président de la commission nationale.

Les travaux des commissions ci-dessus indiquées sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 3 et 8 du présent décret.

Art. 8. - L'examen des dossiers de candidature au prix national du meilleur jardin d'enfants est effectué sur la base des critères d'évaluation suivants :

- 1- conformité des activités socio-éducatives assurées par le jardin d'enfants aux programmes officiellement adoptés,
- 2- diversité et originalité des activités organisées par le jardin d'enfants,
- 3- qualification du personnel éducatif exerçant au jardin d'enfants,

4- respect des règles de l'hygiène et de la propreté par le jardin d'enfants,

5- conformité des espaces intérieurs et extérieurs ainsi que des équipements du jardin d'enfants aux normes fixées par le cahier des charges relatif à l'ouverture des jardins d'enfants et aux normes de sécurité,

6- diversité des outils et des supports éducatifs exploités par le jardin d'enfants et leur adéquation avec les besoins des enfants,

7- disponibilité des conditions favorisant l'intégration des enfants handicapés au sein du jardin d'enfants.

Art. 9. - Les chefs de services régionaux chargés de l'enfance transmettent les dossiers de candidature au prix national du meilleur jardin d'enfants, accompagnés, le cas échéant, des procès-verbaux des commissions prévues par l'article 7 du présent décret, au président de la commission nationale avant le 16 mai de chaque année.

Art. 10. - Le prix national du meilleur jardin d'enfants est attribué par arrêté du ministre chargé de l'enfance, après avis de la commission nationale créée par l'article 4 du présent décret.

Art. 11. - Le présent décret prend effet à compter du premier janvier 2007.

Art. 12. - La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2007-916 du 11 avril 2007.

Monsieur Mounir Hergli, technologue, est nommé maître technologue en génie électrique à l'institut supérieur des études technologiques de Sousse, à compter du 25 novembre 2006.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 20 mars 2007

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	5 804 613
Avoirs en devises	8 437 262 858
Concours aux établissements de crédits liés aux op.de politique monétaire	128 194 315
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	36 151 085
Créances achetées ferme	161 447 333
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 282 950
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 041
Valeurs en cours de recouvrement	10 812 313
Effets à l'encaissement	15 052 363
Portefeuille-titres de participation	30 202 430
Immobilisations	25 967 742
Débiteurs divers	25 251 360
Comptes d'ordre et à régulariser	43 631 891
	9 574 120 813
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 852 372 618
Comptes courants des banques et des établissements financiers	428 470 005
Comptes du Gouvernement	630 263 470
Allocations de droits de tirage spéciaux	67 052 896
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	532 134 726
Engagements en devises envers les IAT	841 862 811
Comptes étrangers en devises	35 190 541
Autres engagements en devises	44 674 653
Déposants d'effets à l'encaissement	16 475 041
Ecarts de conversion et de réévaluation	46 202 256
Créditeurs divers	17 587 355
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	16 543 413
Comptes d'ordre et à régulariser	2 951 243 015
Capital	6 000 000
Réserves	87 618 590
Autres capitaux propres	350 000
Résultats reportés	79 423
	9 574 120 813

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 avril 2007"